

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2508/2534

นาง บุญ ลือ เดชอุดม กับพวก
นาย ดำรง ค์ มั่นคง ชันติ วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

ป.พ.พ. มาตรา 850

เมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความระบุว่า โจทก์ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประนีประนอมยอมความจนเป็นที่พอใจแล้ว โจทก์จะนำพยานบุคคลมาสืบว่าโจทก์ยังมีได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มตามสัญญาหาได้ไม่ เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคท้าย และมีใช่เป็นการนำสืบพยานบุคคลว่าสัญญาไม่สมบูรณ์ สัญญาประนีประนอมยอมความจะสมบูรณ์หรือไม่ มิได้ขึ้นอยู่กับ การชำระหนี้ตามสัญญา การชำระหนี้เป็นเพียงการปฏิบัติตามสัญญา ไม่มีผลกระทบถึงความสมบูรณ์แห่งสัญญา.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขั้รยยนต์โดยประมาทเลินเล่อชนโจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ทั้งสามกับจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยจำเลยยอมชำระเงิน 35,000 บาท ให้โจทก์ที่ 1 ชำระเงิน 30,000 บาท ให้โจทก์ที่ 2 และชำระเงิน 20,000 บาท ให้โจทก์ที่ 3 หลังจากทำสัญญากันแล้วจำเลยชำระเงินให้โจทก์เพียง 15,000 บาท แล้วไม่ชำระอีก เหตุที่ในสัญญาประนีประนอมยอมความระบุว่าจำเลย

ชำระเงินให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว เพื่อเป็นเหตุให้ศาลรอกการลงโทษจำเลย ขอให้บังคับ
จำเลยชำระเงินให้โจทก์อีก 70,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์จริง และ
จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 70,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ที่ 1 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเป็นหลักฐานแห่ง
สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ทั้งสาม กับจำเลยมีข้อความในตอน
ท้ายสรุปว่า "โจทก์ที่ 1 ที่ 3 ได้รับชดเชยค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหม
ทดแทน รวมทั้งค่าเสียหายอื่นจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงไม่ติดใจดำเนินคดีแก่จำเลยต่อ
ไปทั้งในทางแพ่งและทางอาญา เมื่อข้อความระบุไว้ชัดแจ้งว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 3 ได้รับ
เงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความจากจำเลยไปครบถ้วนแล้ว โจทก์ที่ 1 ที่ 3 จะ
นำพยานบุคคลมาสืบแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารดังกล่าวว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 3
ได้รับเงินจากจำเลยไปเพียง 15,000 บาท ยังค้างชำระอีก 70,000 บาท หาได้ไม่
เพราะเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) ที่
โจทก์ที่ 1 ที่ 3 ฎีกาว่า การนำสืบพยานบุคคลในกรณีนี้เป็นการนำสืบว่าสัญญาไม่
สมบูรณ์สืบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94วรรคท้ายนั้น
เห็นว่าสัญญาประนีประนอมยอมความจะสมบูรณ์หรือไม่มิได้ขึ้นอยู่กับ การชำระหนี้

ตามสัญญาการชำระหนี้เป็นเพียงการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่อความ
สมบูรณ์แห่งสัญญา

พิพากษายืน.

(พรชัย สมรรถเวช-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>